



RABITAH BINTI MOHAMED TAHIR

lwn.

ISKANDAR SHAH SCHEERS BIN ABDULLAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 31 Mei 2022/ 29 Syawal 1443H]

[Kes Permohonan No. 10000-077-0102-2021 dan 10000-099-0131-2021]

[Permohonan Lanjutan Tempoh Masa Penyampaian Notis Rayuan dan Permohonan Meminda Notis Rayuan - Seksyen 238 dan Seksyen 80 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Nik Nurul Atiqah binti Nik Yusof
daripada Tetuan Faizah, Lim & Associates*

Peguam Syarie Responden : *Tuan Azmi bin Tan Sri Dr. Mohd Rais,
Tuan Zulkifli bin Che Yong dan Puan
Syamimi binti Ab Rahman daripada Tetuan
Zulkifli Yong Azmi & Co*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes-kes ini ialah suatu permohonan untuk mendapatkan kebenaran pelanjutan tempoh masa penyampaian notis rayuan dan permohonan kebenaran meminda notis rayuan no. 10000-075-0062-2020. Kedua-dua kes ini melibatkan

notis rayuan terhadap satu Perintah Pengkomitan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah melalui Permohonan No. 10300-075-0515-2019 pada 31 Mac 2021. Perintah tersebut merupakan Perintah Pengkomitan yang mana telah mensabitkan Pemohon dipenjarakan selama tujuh (7) hari.

2) Terlebih dahulu kami akan mengulas berkaitan permohonan pelanjutan tempoh masa. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 23/09/2021 akibat kegagalan Pemohon menyampaikan Notis Rayuan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

3) Permohonan ini dibuat dengan merujuk Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan penyampaian Notis Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 139 (8) Enakmen yang menyatakan bahawa:

Seksyen 139. Notis rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dalam rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

4) Dalam menimbangkan permohonan ini dengan hormatnya kami merujuk kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berhubung permohonan pelanjutan tempoh masa, antaranya kes **Sharifah Badariah binti Mari lwn Yasran bin Hj. Hussain**, [2015] SHLR 106, kes **Aziah binti Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz** [2013] JH 36(1) 50 dan kes **Fatima @ Hasnah binti Daud lwn. Wan Hassan bin Wan Daud** [2015] JH 40(1). Panel Hakim

Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah memberi panduan berkaitan faktor-faktor yang perlu diberi pertimbangan oleh Mahkamah sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan;
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan; atau
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ia telah dilakukan.

Tempoh kelewatan dan Alasan Kelewatan

5) Berdasarkan Notis dan Afidavit Pemohon bertarikh 23/09/2021, kami mendapati bahawa permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa ini difailkan oleh Pemohon pada 23/09/2021 iaitu selepas 151 hari daripada tarikh akhir penyampaian Notis Rayuan tersebut kepada Responden. Tempoh ini adalah dengan mengambil bahawa Pemohon tidak hadir semasa keputusan kes pengkomitan diberikan (31/03/2021) dan Pemohon hanya mengetahui berkaitan perintah pengkomitan tersebut pada 12/4/2021 iaitu setelah diminta hadir oleh Mahkamah Tinggi Syariah untuk pelaksanaan perintah.

6) Pemohon menyatakan bahawa kelewatan untuk menyerahkan Notis Rayuan tersebut adalah suatu yang tidak disengajakan ekoran kekhilafan tentang bukti penyampaian Notis Rayuan tersebut. Pemohon percaya bahawa Notis Rayuan

tersebut telah diserahkan kepada Peguam Syarie Responden semasa tarikh pertama sebutan kes untuk penggantungan pelaksanaan perintah iaitu pada 12/04/2021, namun tidak ada sebarang Afidavit Penyampaian difailkan oleh Pemohon. Pemohon juga gagal menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Responden disebabkan Pemohon mendapat maklum bahawa Responden tidak menetap secara tetap di Malaysia tetapi tinggal di Indonesia setelah berkahwin dengan orang di Indonesia.

7) Kelewatan ini juga disebabkan Notis Rayuan tersebut telah difailkan sendiri oleh Pemohon tanpa diwakili oleh Peguam Syarie di samping kekangan pergerakan kesan pandemik Covid-19 dan segala urusan di Mahkamah hendaklah dibuat melalui temu janji.

8) Pihak Responden pula menafikan dakwaan bahawa Notis Rayuan tersebut telah diserahkan kepada Peguam Syarie Responden. Sekiranya Pemohon yakin telah menyerahkan Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden pada 12/04/2021, maka Pemohon sepatutnya membuat satu Afidavit Penyampaian yang diikrarkan di hadapan Pendaftar untuk mengakui dan mengesahkan bahawa Notis Rayuan tersebut telah pun diserahkan. Ini menunjukkan bahawa dakwaan Pemohon tersebut ialah dakwaan semata-mata yang tidak dibuktikan.

9) Dalam menimbangkan alasan kelewatan ini kami bersetuju dengan Responden bahawa dakwaan Pemohon berkaitan penyampaian Notis Rayuan tersebut kepada Peguam Syarie Responden ialah dakwaan yang tidak dibuktikan berdasarkan kehendak Seksyen 72 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Ini kerana tidak ada afidavit penyampaian dibuat dan

difailkan ke Mahkamah untuk pertimbangan. Kami berpendapat kegagalan Pemohon berkaitan penyampaian dan bukti penyampaian ini lebih cenderung kepada faktor kecuai dan tidak tahu prosedur disebabkan Pemohon tidak diwakili semasa memfailkan Notis Rayuan. Berdasarkan maxim "*Ignorance of Law is Not An Excuse*" alasan ketidaktahuan berkaitan perundangan tidak boleh dijadikan alasan dan tidak dapat diterima oleh Mahkamah kerana Pemohon harus bertanggungjawab terhadap risiko tindakan undang-undang yang telah diambil.

10) Kami sedia maklum bahawa dalam bulan Mei 2021, Kerajaan mula melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan dan seterusnya pada bulan Jun 2021 Kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Menyeluruh. Keadaan ini seterusnya berlanjutan dan sedikit sebanyak telah memberi kesan terhadap aktiviti penyampaian perkhidmatan di Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun dalam permohonan ini kami mendapati penjelasan pemohon berkaitan PKP terlalu umum dan tidak dinyatakan secara spesifik usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang telah diambil bagi menunjukkan bahawa Pemohon tidak sengaja untuk lewat-lewatkan permohonan ini sehinggakan Pemohon telah lewat 151 hari dalam memfailkan permohonan ini.

Kebarangkalian Rayuan Pemohon Dibenarkan

11) Berhubung dengan faktor kebarangkalian, kami mendapati Pemohon berhasrat merayu terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah memerintahkan Pemohon dikomitkan ke penjara selama 7 hari.

12) Pemohon menyatakan rayuan ini sangat penting kepada Pemohon bagi menentukan sama ada pengkomitan boleh disabitkan atau tidak dan untuk

mengelak sebarang kekhilafan dalam pelaksanaan perintah pengkomitan tersebut. Perintah tersebut juga telah diberikan secara sebelah pihak oleh Hakim Bicara tanpa kehadiran Pemohon dan tidak diserahkan.

13) Responden pula menghujahkan bahawa Pemohon langsung tidak menyatakan apakah isu atau kekhilafan yang telah berlaku. Pemohon gagal menjelaskan secara terperinci apakah terma-terma yang ingin dirayu terhadap perintah 31 Mac 2021 dan apakah kekhilafan Hakim Bicara dalam keputusan yang telah diberikan.

14) Dalam hal ini kami telah meneliti Notis Rayuan asal yang telah difailkan oleh Pemohon dan juga hujah bertulis serta hujah tambahan yang telah dibentangkan oleh pihak-pihak di hadapan kami. Kami mendapati keputusan yang ingin dirayu oleh Pemohon adalah melibatkan hukuman pemenjaraan selama tujuh hari yang melibatkan pelanggaran perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah. Fakta material dalam kes ini ialah berkenaan dengan isu wang pencen Responden di Belanda yang mana telah ada perintah dikeluarkan oleh Mahkamah di Belanda.

15) Responden telah memfailkan injuksi di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor yang melibatkan perintah Mahkamah di Belanda dan pada 7 Mei 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah injunksi terhadap Pemohon daripada melakukan apa-apa tuntutan atau perpindahan transaksi wang termasuklah wang pancen yang didaftarkan atas nama Responden di Belanda.

16) Berdasarkan Notis Rayuan asal Pemohon, kami mendapati Pemohon ingin merayu supaya Perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut dibatalkan kerana Pemohon menyatakan bahawa hak Pemohon di Belanda adalah berdasarkan undang-undang di Belanda dan tidak ada kaitan dengan undang-undang di Malaysia.

17) Berdasarkan Notis Rayuan dan fakta material tersebut serta mengambil kira bahawa Mahkamah Rayuan Syariah adalah Mahkamah di peringkat akhir maka demi kepentingan keadilan, kami berpendapat adalah lebih wajar untuk kami membenarkan permohonan ini agar rekod-rekod yang lebih lengkap dapat disediakan untuk pertimbangan di peringkat rayuan.

18) Berkenaan dengan permohonan pindaan Notis Rayuan pula, kami mendapati pindaan yang hendak dilakukan adalah melibatkan kesilapan perkeranian terhadap format dan kandungan Notis Rayuan tersebut yang difailkan sendiri oleh Pemohon. Memandangkan kami bersetuju membenarkan perlanjutan tempoh masa penyampaian Notis Rayuan maka kami berpendapat pindaan wajar dibuat terhadap Notis Rayuan tersebut bagi memastikan Notis Rayuan tersebut teratur sebelum diserahkan kepada Responden. Perkara ini juga selaras dengan peruntukan Seksyen 80(3) Enakmen Tatacara Mal.

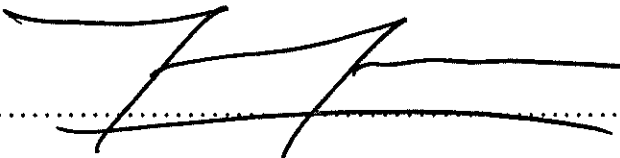
19) Berkaitan dengan kos pula kami bersetuju bahawa kedua-dua kos bagi permohonan ini dijadikan sebagai kos dalam kausa.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan dan Afidavit Balasan serta Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon diterima.
- 2) Pemohon dibenarkan menyerahkan Notis Rayuan terpinda kepada Responden dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- 3) Mahkamah perintahkan kos bagi kedua-dua permohonan ini dijadikan sebagai kos dalam kausa.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....

 2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....

 3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor